

Resolución 244/2022, de 23 de marzo

Número de expediente de la Reclamación: 142/2022¹

Administración reclamada: Ayuntamiento de Calders

Información reclamada: Información urbanística diversa.

Sentido de la resolución: Finalización por la pérdida sobrevenida del objeto de la Reclamación

Resumen: Los antecedentes ponen de manifiesto que la Administración reclamada ha facilitado al electo reclamante la información solicitada, en el marco de este procedimiento. Este hecho supone la satisfacción extemporánea de la solicitud de información de la que deriva la Reclamación y comporta la pérdida de objeto de esta, ya que se han desvanecido los motivos de discrepancia jurídica que la justificaban.

Palabras clave: Ayuntamiento. Electo local. Contratos. Convenios. Licencias. Reclamación contra silencio. Entrega extemporánea. Pérdida de objeto.

Ponente: Josep Mir Bagó

Antecedentes

1. El 10 de febrero de 2022 entra en la GAIP la Reclamación 142/2022, presentada por una electa local contra el Ayuntamiento de Calders, en relación con la solicitud indicada en el antecedente siguiente. La persona reclamante solicita el procedimiento de mediación previsto al artículo 42 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) y regulado por los artículos 36 a 41 del Reglamento de la GAIP, aprobado por el Decreto 111/2017, de 18 de julio (RGAIP).
2. El 17 de enero de 2022 el electo reclamante solicita al Ayuntamiento: "Contrato de compra de las parcelas del Puig, con su valoración. Convenio de urbanización por cooperación con la valoración de los servicios pendientes en la reparcelación. Valoración de todas las actuaciones y obras que se han realizado al Puig desde la aprobación del Proyecto (en la Comisión de Gobierno del 01/03/2018) hasta la actualidad, desglosando: o Facturas y contratos de ejecución. o Financiación y partida presupuestaria de cada actuación. - Licencia de obras de la casa construida en el Puig. Coste del transformador y red eléctrica de la urbanización. Coste del Generador eléctrico del Puig Previsión de realización del acceso noroeste a la urbanización Informe, estudios, comunicaciones y requerimientos del

¹ El texto original de la resolución, elaborada por el ponente, se ha escrito en catalán.

Departamento de Urbanismo referentes a la Urbanización del Puig durante el 2021. Informes, estudios, comunicaciones y requerimientos del Departamento de Urbanismo referentes a la Urbanización del Puig durante el 2020. Coste actual de la gestión y dinamización de los locales sociales del Ayuntamiento”.

3. El 2 de febrero de 2022 el electo reclamante presenta una instancia en el Ayuntamiento de Calders en la que comunica al Ayuntamiento que han transcurrido más “de 4 días hábiles y naturales a contar desde la presentación de la instancia, de acuerdo en el artículo 164.4 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña o 5 días hábiles y naturales de acuerdo en lo que establece el artículo 14.2 del Reglamento de Organización Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, sin que haya habido denegación expresa y motivada de la no transferencia de los documentos se debe considerar que la petición vía instancia se debe aceptar como aceptada por silencio administrativo” y solicita: “Que se nos facilite la documentación solicitada en la instancia con número de registro 2022-E-RC-65 pues la solicitud queda aceptada por silencio administrativo. Otrosí.- En el caso de que no se nos facilite la documentación que se realice certificado conforme se observa silencio administrativo y no se nos facilita la documentación solicitada”.
4. La Reclamación presentada el 10 de febrero de 2022 indica que no habría recibido respuesta de la solicitud de acceso a la información pública presentada ante el Ayuntamiento y argumenta su reclamación en base a la condición de cargo electo que ostenta.
5. El 14 de febrero la GAIP comunica la Reclamación al Ayuntamiento de Calders y le requiere que, dentro del plazo de quince días establecido por el artículo 33.4 RGAIP, le envíe un informe sobre la misma, así como también copia del expediente de la solicitud de información de la que deriva y, en general, de los antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la Reclamación.
6. El 14 de febrero de 2022 la GAIP admite provisionalmente la Reclamación, informa a la persona reclamante sobre los aspectos más relevantes de su tramitación y de la posición jurídica que ostenta como persona interesada, de conformidad con la legislación de procedimiento administrativo y la de transparencia y acceso a la información pública. Le pide especialmente que informe a la GAIP inmediatamente de las comunicaciones que reciba de la Administración reclamada relativas a la información pública solicitada.
7. El 25 de febrero de 2022 la GAIP recibe el informe del Ayuntamiento de Calders en el que señala que da acceso de la información solicitada a la persona reclamando el 22 de febrero de 2022 y así lo acredita.

8. El 28 de febrero de 2022 la GAIP notifica el informe del Ayuntamiento a la persona reclamante y le indica que “la información aportada por el Ayuntamiento y, dado que esta información se remite a otra información que habría sido facilitada a la persona reclamante, le pide que, si procede, concrete la información solicitada que todavía no le ha sido entregada por el Ayuntamiento, con el bien entendido que si no contesta dentro del plazo de los próximos cinco días la GAIP entenderá que ha tenido acceso a la información solicitada”. Transcurrido este plazo no consta que el electo reclamante haya formulado alegaciones en contra.

Fundamentos jurídicos

1. Competencia de la GAIP y admisibilidad de la reclamación

El artículo 39.1 LTAIPBG establece que “Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, encargada de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública que regula el presente título”.

La reclamación se presenta por parte de una persona concejala del mismo Ayuntamiento. Esta condición de electo local de la persona reclamante no es obstáculo para la admisión a trámite de esta Reclamación, tal como la GAIP viene señalando en numerosas Resoluciones -la primera de las cuales la que resolvió la Reclamación 3/2016- y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su sentencia 1074/2019, desestimatoria del recurso ordinario 334/2016, que precisamente atacaba la competencia de la GAIP para atender reclamaciones de electos locales y negaba la admisibilidad de que los electos locales pudieran utilizar para la defensa de su derecho de acceso la vía de reclamación prevista a la LTAIPBG.

El TSJC, en la Sentencia 1074/2019, confirma la competencia de la GAIP para atender reclamaciones de los electos locales y valida que los electos locales puedan utilizar la vía de reclamación de la LTAIPBG, remitiéndose a los propios argumentos y fundamentos jurídicos expuestos por la GAIP en las resoluciones recurridas, que se concretan en qué todo y que la normativa de régimen local (artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, TRLMRLC, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, que hay que recordar que es anterior la LTAIPBG) remite para su garantía a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cierto es que la aplicación supletoria de la normativa de transparencia expresamente establecida en la disposición adicional primera, apartado 2, de la LTAIPBG permite y legitima la intervención de esta Comisión en garantía del derecho de acceso de las personas concejales, si estas voluntariamente optan para pedir su amparo, sin

perjuicio de su derecho a obtener la tutela de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y de hecho no tendría ningún sentido que se negara esta vía de reclamación gratuita y voluntaria a los electos locales porque no tendría ningún sentido que en el ejercicio de un derecho fundamental como es el del artículo 23 CE, tuvieran menores garantías que el resto de ciudadanos cuando quieren acceder a información pública. A estos argumentos, la Sentencia 1074/2019 añade las consideraciones siguientes:

“1a: Las Resoluciones GAIP indicaron -con un sentido común abrumador- que aquellos que representan la ciudadanía a las instituciones públicas, no pueden disfrutar de un derecho de acceso a la documentación pública, de alcance y calidad inferior que cuando este mismo derecho lo ejercitan sus representados individualmente considerados.

La disposición adicional primera, punto 2, de la Ley 19/2014, establece que el acceso a la información pública en las materias que tienen establecido un régimen de acceso especial se regulará para su normativa específica y, con carácter supletorio, para esta Ley. Eso quiere decir que en el ámbito local, las previsiones que regulan el acceso de los electos a la documentación corporativa (art. 77 de la Ley básica de régimen local; art. 164 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña; y art. 14, 15 y 16 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado mediante RD 2568/1986, de 28 de noviembre), deben verse completadas por las previsiones de la Ley 19/2014. Con mucha más razón si tenemos presente:

-Que la Ley 19/2014 tiene la condición de norma reguladora de los derechos, las obligaciones y las garantías esenciales en las materias que regula, que son aplicables con carácter general a la actuación, y el funcionamiento de la Administración (punto 1 de la Disposición final primera) y

-Que, al mismo tiempo, las leyes sectoriales (las de régimen local serían un caso) se tienen que interpretar de acuerdo con lo que establece la Ley 19/2014 y, por el caso de establecer excepciones con respecto al régimen general, “estas deben ser explícitas y responder a una causa que las justifique” (punto 2 de la disposición final primera).

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 312/2022, del 10 de marzo, confirma esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y valida el criterio de la GAIP, estableciendo la doctrina jurisprudencial siguiente “el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (y, en el caso de Cataluña, en los artículos 39 y siguientes de la ley autonómica 19/2014, de 29 de diciembre)”.

De acuerdo con eso, las reclamaciones presentadas al amparo de la LTAIPBG para una persona electo local son admisibles a trámite, aunque, de conformidad con la disposición adicional primera, apartado 2, de la LTAIPBG, la GAIP aplicará el derecho material derivado de la legislación de régimen local (art. 164 TRLMRLC) en todo lo que se regule con carácter especial (plazos, límites, silencio), y supletoriamente de la LTAIPBG, en lo que no está previsto (procedimiento general de garantía del derecho de acceso por la vía de la reclamación ante de la GAIP).

El artículo 164.1 TRLMRLC dispone que “todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o alcaldesa o del presidente o presidenta, o de la comisión de gobierno, todos los antecedentes, los datos o las informaciones que están en poder de los servicios de la corporación y son necesarios para el desarrollo de su función”, con la obligación de respetar la confidencialidad si el hecho de publicarlo puede perjudicar los intereses del ente local o de terceros” (artículo 164.6 TRLMRLC). El régimen de acceso de los electos locales abarca, por una parte, el derecho a obtener la documentación íntegra de todos los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados, desde el mismo momento de la convocatoria, que el Ayuntamiento tiene la obligación de proporcionarlos sin necesidad de petición previa (artículo 164.4 TRLMRLC); por otra parte, los electos locales pueden solicitar cualquier otra información de la corporación, y solo se podrá desestimar por resolución motivada, dentro de los cuatro días siguientes a formalizar la solicitud, si el conocimiento o la difusión de la información pueda vulnerar el derecho constitucional al honor, la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o si se trata de materias afectadas por la legislación general sobre secretos oficiales o por secreto sumarial (artículo 164.3 TRLMRLC).

La aplicación supletoria de la LTAIPBG justifica que se tengan en cuenta en la aplicación de estos límites los principios y criterios establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 20 LTAIPBG: “2. Las limitaciones legales al derecho de acceso a la información pública deben ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, deben interpretarse siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no pueden ampliarse por analogía. 3. Para aplicar límites al derecho de acceso a la información pública, la Administración no dispone de potestad discrecional y debe indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivación debe explicitarse el límite aplicado y razonar debidamente las causas que fundamentan la aplicación”. Además, los límites legales al derecho de acceso a la información pública no son de aplicación automática y absoluta, de manera que el artículo 22 LTAIPBG requiere que sean aplicados de acuerdo con criterios de proporcionalidad y temporalidad: “Los límites aplicados al derecho de acceso a la información pública deben ser proporcionales al objeto y la finalidad de protección. La aplicación de dichos límites debe atender las circunstancias de cada caso concreto, especialmente la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso a la información. 2. Los límites

del derecho de acceso a la información pública son temporales si así lo establece la ley que los regula, y se mantienen mientras perduran las razones que justifican la aplicación”.

2. *Pérdida sobrevenida del objeto de la Reclamación*

Los antecedentes ponen de manifiesto que la Administración reclamada ha facilitado a la persona reclamante la información solicitada, en el marco de este procedimiento. Este hecho supone la satisfacción extemporánea de la solicitud de información de la que deriva la Reclamación y comporta la pérdida de objeto de esta, ya que se han desvanecido los motivos de discrepancia jurídica que la justificaban.

En estas circunstancias, es procedente finalizar la Reclamación, sin necesidad de hacer ninguna declaración sobre el alcance del derecho de acceso ejercido, ni de llevar a cabo el procedimiento de mediación solicitado por la persona reclamando.

3. *Publicidad de las resoluciones de la GAIP*

El artículo 44 LTAIPBG prevé que las resoluciones de la GAIP deben publicarse en el portal de la Comisión previsto al artículo 25 RGAIP, previa disociación de los datos personales.

Resolución

Sobre la base de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Pleno de la GAIP, en la sesión de 23 de marzo de 2022, resuelve por unanimidad finalizar la Reclamación 142/2022 por la pérdida sobrevenida de su objeto y disponer la publicación de esta resolución en la web de la GAIP.

Elisabet Samarra Gallego

Presidenta

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un plazo de dos meses desde el día siguiente de la notificación de la Resolución, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.